tecconcursos

DAD - CEBRASPE - 2024
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q7FXGQ

Ordenação: Por Matéria e Assunto

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202351

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

201) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal, é necessária a violação de um dever jurídico específico de agir do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202350

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

202) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Nos casos em que o réu tenha sido condenado criminalmente por erro judiciário, o trânsito em julgado da sentença condenatória impede que o Estado seja responsabilizado civilmente pelo referido ato judicial.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075570

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Casos Especiais (Danos decorrentes de Obra Pública, Responsabilidade dos Tabeliães, etc.)

203) No que se refere à responsabilidade do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

Como obras públicas são realizações da administração em prol do interesse público, delas não resulta dano indenizável a título de responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103035

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

204) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Considere que Carlos, por descuido, tenha causado incêndio na casa de Patrícia, e que, para salvá-la, tenha sido necessário que servidores públicos destruíssem uma parede da casa vizinha, pertencente a Joana. Nesse caso, Joana poderá pleitear a responsabilização civil do Estado pela destruição que os servidores causaram, hipótese em que o Estado poderá ajuizar ação regressiva contra Carlos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103046

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

205) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário que o indivíduo causador do dano tenha agido na qualidade de agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206683

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

206) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ainda que estes sejam servidores públicos em exercício, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875327

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

207) Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública.

Serviço público é toda atividade que a administração pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142838

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

208) Julgue o item a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, mediante licitação, por meio de contrato administrativo ou a título precário, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934990

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

209) Acerca da responsabilidade civil do Estado e dos serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

Segundo a classificação tradicional dos serviços públicos, a segurança pública enquadra-se no conceito de serviços *uti universi.*

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075569

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

210) No que se refere à responsabilidade do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

Serviços públicos essenciais não são passíveis de delegação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078639

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

211) No que se refere a direito administrativo, julgue o item a seguir.

Os serviços públicos uti universi são os prestados à coletividade e usufruídos diretamente por cada indivíduo da sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818570

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

212) A empresa XYZ Telecom, concessionária de serviços de telecomunicação de uma cidade, detectou um problema de ordem técnica em sua rede de cabos. Para solucionar tal problema, em uma quarta-feira (dia útil), a empresa avisou previamente aos

moradores de certa região da cidade que, no dia seguinte (dia útil), haveria a necessária interrupção dos serviços de Internet e televisão a cabo durante todo o dia e que o serviço retornaria à normalidade na sexta-feira.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

No caso, a interrupção do serviço pela XYZ Telecom não caracteriza descontinuidade do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875853

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

213) A respeito da descentralização administrativa, da administração pública direta, dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O princípio da modicidade determina que o Estado preste seus serviços públicos com a maior eficiência possível.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101791

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

214) Acerca da concessão de serviços públicos, do processo administrativo no âmbito da Lei n.º 9.784/1999, do controle judicial da administração pública e do que estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item subsequente, considerando, no que couber, o entendimento do STF.

A reversão dos bens do concessionário ao poder concedente ao final do prazo da concessão de serviço público tem por fundamento a indenização da administração pública pelos custos decorrentes de todo o período da concessão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101793

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

215) Acerca da concessão de serviços públicos, do processo administrativo no âmbito da Lei n.º 9.784/1999, do controle judicial da administração pública e do que estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item subsequente, considerando, no que couber, o entendimento do STF.

Em se tratando de concessão de serviço público, o reajuste do preço da tarifa deve seguir os parâmetros estabelecidos no contrato de concessão, porém, quando o reajuste tarifário for superior ao índice de inflação apurado no período, deverá prevalecer o referido índice inflacionário, em respeito ao princípio da modicidade da tarifa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818566

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

216) Ao comprar uma passagem aérea, João observou que o aeroporto privatizado onde embarcará cobra uma taxa de embarque acima do teto definido pelas normas aplicáveis.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

Embora a taxa de embarque esteja irregular no caso, João não tem obrigação de denunciá-la, uma vez que cabe às autoridades competentes fiscalizar o cumprimento das regras pelos aeroportos privatizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854339

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

217) No que concerne ao regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos estabelecido na Lei n.º 8.987/1995 e ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) previsto na Lei n.º 13.334/2016, julgue o item que se segue.

Nos contratos de financiamento, as concessionárias podem oferecer, em garantia, todos os direitos emergentes da concessão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855199

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

218) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa

estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

Durante a vigência da concessão, a União pode instituir gratuidade de tarifas para motociclistas entregadores, desde que restabeleça o equilíbrio -econômico do contrato, sendo vedado, para tanto, o emprego de recursos do orçamento público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855204

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

219) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

Caso a empresa estrangeira Y seja vencedora do certame licitatório, eventuais conflitos relacionados ao contrato entre ela e o poder concedente poderão ser resolvidos por meio de arbitragem, a ser realizada no Brasil ou no exterior, conforme previsão editalícia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2874637

CEBRASPE (CESPE) - ERRHSB (ANA)/ANA/Especialidade 1/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

220) No que se refere aos contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

Disputas relacionadas a contratos de concessão assinados junto à União devem ser resolvidas por meio da justiça federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985824

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

221) Com relação à contratação de obras e concessão de serviços de engenharia na esfera pública, considerando a atual legislação brasileira, julgue o próximo item.

Uma nova concessão de serviço público municipal de coleta e tratamento de esgotos pode contemplar o repasse da infraestrutura existente e, necessariamente, será objeto de prévia licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795668

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

222) A respeito das concessões públicas, julgue o seguintes item, de acordo com a Lei n.º 8.987/1995.

Nas concessões de serviços públicos precedidas de obra pública, a licitação é dispensável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795670

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

223) A respeito das concessões públicas, julgue o seguintes item, de acordo com a Lei n.º 8.987/1995.

Quando houver igualdade de condições nas propostas apresentadas no processo licitatório de concessões de serviços públicos, empresa brasileira terá preferência em relação a empresa estrangeira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818564

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

224) No que se refere à delegação de serviços públicos por meio de concessão, permissão e autorização, julgue o item seguinte.

Ao contrário das autorizações, as permissões e as concessões de serviços públicos podem ser renovadas, nos termos da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818565

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

225) No que se refere à delegação de serviços públicos por meio de concessão, permissão e autorização, julgue o item seguinte.

A concessão de um serviço público ocorre por meio de um contrato firmado mediante licitação por concorrência ou diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818567

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

226) Julgue o próximo item, a respeito de contrato de concessão e suas características.

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é mantido se as condições do contrato forem atendidas, ainda que tais condições não prevejam a correção das tarifas de acordo com a inflação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818568

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

227) Julgue o próximo item, a respeito de contrato de concessão e suas características.

Contrato de concessão poderá prever a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato por mecanismos privados, como, por exemplo, a arbitragem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854340

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

228) No que concerne ao regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos estabelecido na Lei n.º 8.987/1995 e ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) previsto na Lei n.º 13.334/2016, julgue o item que se segue.

Toda concessão de serviço público deve ser precedida de licitação, que, nesse caso, poderá ser realizada na modalidade de diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855202

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

229) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

O consórcio X poderia participar da concorrência mesmo que o projeto básico da concessão rodoviária tivesse sido elaborado por uma das empresas que o integra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855205

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

230) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

A União pode credenciar o estado de Minas Gerais a realizar atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados no trecho concedido da BR-381.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2874638

CEBRASPE (CESPE) - ERRHSB (ANA)/ANA/Especialidade 1/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

231) No que se refere aos contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

O contrato de concessão deve incluir critérios de avaliação da qualidade do serviço prestado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934988

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

232) Acerca da responsabilidade civil do Estado e dos serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

No âmbito de contrato de concessão de serviço público, são cláusulas essenciais as relativas aos bens reversíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2973000

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

233) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

Considera-se permissão de serviço público o ato de delegação de sua prestação, feito pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076154

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

234) Julgue o próximo item, relativo às concessões, segundo a Lei n.º 8.987/1995.

Os contratos de concessões permitem delegar os serviços públicos, porém não transferem a titularidade desses serviços para o concessionário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076156

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

235) Julgue o próximo item, relativo às concessões, segundo a Lei n.º 8.987/1995.

A permissão de serviços públicos é outorgada a título precário, dispensando o processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079247

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

236) No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

Havendo fixação de prazo na prestação de serviço público mediante permissão, configura-se a inexigibilidade de licitação para o ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3104405

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

237) Julgue o seguinte item, a respeito de temas atinentes a regulação e concessão no setor de telecomunicações no Brasil.

A concessão de serviço público consiste na delegação de sua prestação, feita mediante licitação pelo poder concedente, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, formalizada via contratos com prazo determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186083

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

238) Julgue os seguintes itens, referentes à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e às fundações públicas.

A encampação é uma forma de retomada de serviço concedido para a qual basta decisão discricionária da autoridade competente fundada no interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206492

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Extinção (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

239) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue os seguinte item.

Nos termos da legislação vigente sobre prestação de serviços públicos, a prévia verificação da inadimplência da concessionária

mediante processo administrativo que assegure o direito de ampla defesa é imprescindível para a declaração da caducidade da concessão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795669

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Subconcessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

240) A respeito das concessões públicas, julgue o seguintes item, de acordo com a Lei n.º 8.987/1995.

A concessionária de serviços públicos está impedida de subcontratar atividades complementares ao serviço concedido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841459

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

241) Ainda acerca de direito administrativo, julgue o item a seguir.

De acordo com o Decreto nº 11.531/2023, para a celebração de convênios e contratos de repasse para a execução de obras e serviços de engenharia, o proponente deverá apresentar, entre outros documentos, o plano de sustentabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854627

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

242) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

No acordo de adesão, o concedente deverá empenhar o valor dos recursos a serem transferidos no momento da celebração do instrumento do acordo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996016

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

243) De acordo com a IN/MPOG n.º 5/2017 e os Decretos n.º 11.531/2023 e n.º 11.462/2023, julgue o item subsequente.

O acordo de cooperação técnica distingue-se do acordo por adesão, entre outros fatores, pelo fato de que o primeiro não envolve o repasse de recursos públicos entre as partes, ao passo que, no segundo, há transferência de recursos entre órgãos públicos ou entes federativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996350

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

244) No que se refere a convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União e a parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão regulamentados

pelo Decreto n.º 11.531/2023 e pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 33/2023, julgue o item que se segue.

Para fins de celebração dos referidos convênios e contratos de repasse, acompanhamento da sua execução e prestação de contas, os repasses superiores a R$ 80 milhões para a execução de obras e serviços de engenharia encontram-se no nível I.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996351

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

245) No que se refere a convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União e a parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão regulamentados pelo Decreto n.º 11.531/2023 e pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 33/2023, julgue o item que se segue.

O acordo de cooperação técnica é um instrumento de cooperação para a execução de ações de interesse recíproco e em regime de mútua colaboração, a título gratuito, sem transferência de recursos ou doação de bens.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996353

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

246) No que se refere a convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União e a parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão regulamentados pelo Decreto n.º 11.531/2023 e pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 33/2023, julgue o item que se segue.

Mandatário é o órgão ou a entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, consórcio público, entidade privada sem fins lucrativos ou serviço social autônomo com o qual a administração pública federal pactua a execução de programa, projeto, atividade, obra ou serviço de engenharia por meio da celebração de convênio ou de contrato de repasse.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008947

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Planejamento e Orçamento Orientado para Resultados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

247) No que se refere a convênios e instrumentos congêneres, julgue o item a seguir.

Em convênio celebrado entre órgão público estadual e a União, o convenente deve oferecer contrapartida, a qual, se exclusivamente financeira, necessita de previsão orçamentária aprovada pela assembleia legislativa do respectivo estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008949

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Planejamento e Orçamento Orientado para Resultados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

248) No que se refere a convênios e instrumentos congêneres, julgue o item a seguir.

Cabe ao ex-governador realizar a prestação de contas final de convênio celebrado com a União cujos recursos tenham sido repassados durante o seu mandato, ainda que o prazo para prestá-las tenha iniciado e vencido durante o mandato do atual governador.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079239

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

249) Quanto a transferências de recursos, tipos de instrumentos e tomada de contas especial, julgue o item a seguir.

Os contratos de repasse são utilizados exclusivamente para transferências voluntárias de recursos entre órgãos da administração pública direta e indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105334

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

250) No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial é causa de rescisão de um contrato de repasse.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105345

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

251) No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

O convênio pode ser utilizado para a transferência de recursos de entidades da administração pública federal a entidades privadas com fins lucrativos, desde que essas entidades objetivem a execução de projetos de interesse recíproco e em regime de mútua colaboração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105348

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

252) No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

O município interessado em celebrar convênio deve apresentar proposta ao órgão responsável pelo programa, apresentando plano de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105372

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

253) A respeito da prestação de contas nos convênios e contratos de repasse, julgue o item seguinte.

Para a efetivação do arquivamento dos processos de transferências de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social da União relativos a convênios cadastrados no módulo de convênios do Sistema

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), e que não tenham sido operacionalizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) e na Plataforma +Brasil, basta que o instrumento de transferência voluntária não esteja submetido à tomada de contas especial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105376

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

254) A respeito da prestação de contas nos convênios e contratos de repasse, julgue o item seguinte.

Para que seja possível adotar o procedimento informatizado de análise de prestação de contas do passivo, exige-se, como condição necessária, entre outras, que o instrumento de transferência não seja objeto de denúncia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105381

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

255) A respeito da prestação de contas nos convênios e contratos de repasse, julgue o item seguinte.

O cadastro atualizado do proponente no transferegov.br é imprescindível à celebração de contrato de repasse.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3106860

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

256) No que se refere a recursos financeiros e seus procedimentos de execução, julgue o item a seguir.

Havendo previsão no Termo de Convênio ou na legislação, o aporte de recursos próprios da entidade executora será obrigatório, incluindo-se o registro respectivo no *menu* Contrapartidas, ainda que os depósitos ou movimentações tenham ocorrido em conta diversa daquela utilizada pelo programa ou projeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3143961

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

257) Em relação a convênios e termo de referência, julgue o próximo item.

A vedação à celebração de convênio entre entidade da administração pública federal e entidade privada sem fins lucrativos não se aplica, por exemplo, na hipótese de o dirigente desta última ser primo de agente político do Poder Legislativo federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186091

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convênios Administrativos

258) Acerca dos convênios administrativos, conforme disposto na Instrução Normativa n.º 1/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, e da proteção de dados no STJ, de acordo com a Resolução STJ n.º 5/2023, julgue os itens a seguir.

Para a celebração de convênio que envolva a realização de obras, instalações ou serviços com potencial impacto ambiental, exige-se licença ambiental prévia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854589

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

259) Julgue o próximo item, relativo ao intervencionismo do Estado brasileiro na ordem econômica.

A gestão e(ou) execução de algumas atividades de interesse público requerem, muitas vezes, a conjunção da atuação pública e privada, como é o caso da gestão de unidades de conservação e outros serviços ambientais, de modo que o poder público pode-se valer de contratos de parcerias público- privadas para a consecução desses serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855207

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

260) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

Caso a União tivesse optado pelo modelo da parceria público -privada patrocinada, não haveria impedimento à participação de todos os três interessados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891157

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

261) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 11.079/2004 admite a construção e operação de um estacionamento de um órgão público mediante concessão patrocinada, remunerando-se o parceiro privado por meio de contraprestações pecuniárias do parceiro público e da cobrança de tarifas dos usuários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985822

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

262) Com relação à contratação de obras e concessão de serviços de engenharia na esfera pública, considerando a atual legislação brasileira, julgue o próximo item.

Em caso de parceria público-privada para construção e operação de escola, restritas a serviços não pedagógicos, a

contraprestação da administração pública será precedida, obrigatoriamente, da disponibilização do serviço objeto do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041243

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

263) Julgue o item a seguir, acerca da administração pública, do regime jurídico- administrativo, da organização administrativa, dos atos administrativos, do processo administrativo, dos serviços públicos e da intervenção do Estado na propriedade.

De acordo com a Lei n.º 11.079/2004, é defeso celebrar contrato de parceria público-privada cujo valor seja inferior a vinte milhões de reais ou que preveja período de prestação do serviço inferior a dez anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076159

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.079/2004 - Parceria Público-Privada (PPP)

264) Julgue o item subsequente, referente às parcerias público-privadas, regidas pela Lei n.º 11.079/2004.

A concessão patrocinada envolve a prestação de serviços públicos ou de interesse público em que a remuneração do parceiro privado ocorre exclusivamente por meio de tarifas cobradas dos usuários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983362

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Posturas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

265) Julgue o item subsequente, que tratam de consórcios públicos, conselhos, elaboração de projetos, Lei de Acesso à Informação e Lei da Transparência.

É permitida a dispensa de licitação pela administração direta para a contratação de consórcio público para o cumprimento de seus objetivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008307

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

266) Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Os convênios de cooperação na área de saúde, diferentemente dos consórcios públicos, devem obedecer aos princípios, às diretrizes e às normas que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008308

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

267) Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

A União pode celebrar convênio com um consórcio público, caso em que se aplicarão aos entes federativos nele consorciados as exigências legais de regularidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008310

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

268) Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Um consórcio público pode ser contratado pela administração direta dos entes da Federação consorciados, desde que por meio do devido processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008311

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

269) Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Associações e fundações instituídas por consórcio que tenham personalidade jurídica de direito privado não precisam atender às normas de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186552

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

270) A respeito de administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.

Consórcio público pode ser constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito privado ou de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198713

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

271) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

A formalização de consórcio público pressupõe, entre as cláusulas necessárias, a denominação, a finalidade e o prazo de duração do consórcio, sendo nula cláusula que preveja contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao consórcio

público, a exemplo das doações ou destinações de bens móveis ou imóveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198715

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 11.107/2005 - Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos

272) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

É vedado contratar, nos consórcios públicos, operações de crédito, sendo o convênio o único instrumento admitido para a captação de recursos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008062

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.460/2017 - Direitos Básicos do Usuário do Serviço Público

273) Julgue o item a seguir, relativo a licitações, contratos administrativos e serviços públicos.

O conselho de usuários dos serviços públicos tem função consultiva, propositiva e deliberativa, devendo sua decisão ser comunicada aos interessados, que dela poderão recorrer.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855212

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

274) A respeito da concessão e administração do benefício do passe livre, observada a Portaria Ministério da Infraestrutura n.º 1.579/2022, julgue o item a seguir.

As empresas que operam os serviços regulares de transporte interestadual de passageiros, inclusive o semiurbano, são obrigadas a reservar dois assentos para uso dos beneficiários de passe livre.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855213

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

275) A respeito da concessão e administração do benefício do passe livre, observada a Portaria Ministério da Infraestrutura n.º 1.579/2022, julgue o item a seguir

O beneficiário de passe livre tem direito à isenção das taxas de embarque nos terminais de passageiros, bem como do custo do pedágio previsto no transporte rodoviário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2856633

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Eng. Civil, Eng. Produção, Eng. Transportes e Logística, Eng. Mecânica, Eng. Ambiental, Eng. Florestal e Eng. Infraestrutura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Serviços Públicos

276) A respeito da outorga de serviços e do controle de execução dos contratos de outorga de infraestrutura ferroviária, julgue o item a seguir.

A fiscalização de contrato de outorga visa somente à verificação do cumprimento, por parte das concessionárias, das cláusulas contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779070

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

277) Acerca dos tipos e formas de controle, bem como dos recursos no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

Controle da legalidade é aquele em que o órgão controlador faz o confronto entre a conduta administrativa e uma norma jurídica vigente, avaliando a conveniência e a oportunidade da prática de determinada conduta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794572

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

278) Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

O controle constitui poder-dever dos órgãos a que a lei atribui essa função, precisamente pela sua finalidade corretiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794575

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

279) Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverão instituir e manter sistemas de controle interno de forma separada com fito de aprimoramento e monitoramento da estrutura do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794578

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

280) Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817057

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

281) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O recurso de Caio é ato administrativo que se caracteriza como controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855577

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

282) Julgue o item a seguir, no que se refere ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

No exercício de suas funções, a administração pública sujeita-se a controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de exercer, ela mesma, o controle sobre os próprios atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855589

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

283) Julgue o item a seguir, no que se refere ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

O controle da legalidade da administração é monopólio da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855594

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

284) Julgue o item a seguir, no que se refere ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

O conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio do qual se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder denomina-se controle na administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875351

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

285) Julgue o item a seguir, acerca de controle interno e externo da administração pública.

O controle interno se distingue do externo pelo fato de o primeiro ser um autocontrole, integrante da estrutura própria de cada um dos Poderes da República.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875352

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

286) Julgue o item a seguir, acerca de controle interno e externo da administração pública.

A finalidade do controle é assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, da moralidade, da finalidade pública, da publicidade, da motivação e da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934970

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

287) A respeito do controle jurisdicional da administração pública e do controle da atividade financeira do Estado, julgue o item subsequente.

Por meio do sistema de controle externo, o Poder Executivo exerce o controle da execução financeira, a avaliação da fidelidade

funcional dos agentes públicos e a avaliação do cumprimento dos programas de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935662

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

288) Julgue o item a seguir, referente ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

O controle de legalidade, cuja finalidade é verificar a compatibilidade do ato com a legislação vigente, é competência exclusiva do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935665

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

289) Julgue o item a seguir, referente ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

O controle pode ser administrativo, legislativo ou judiciário, de acordo com o órgão que o exerça.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935677

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

290) Julgue o item a seguir, referente ao conceito, aos tipos e às formas de controle.

Por determinação constitucional, a máquina estatal está sujeita ao controle externo do Poder Legislativo, auxiliado pelo tribunal de contas, do Ministério Público, da sociedade e do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078554

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

291) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

A administração pública tem o poder-dever de controlar seus atos para assegurar, entre outros aspectos, a observância da legalidade, podendo, contudo, em situações excepcionais, renunciar ao exercício dessa prerrogativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078559

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

292) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

O controle, um dos aspectos fundamentais da administração pública, alcança o Poder Judiciário, na forma disciplinada pelo legislador constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078739

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

293) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

O controle estatal pode ser interno ou externo, mas não pode acumular as competências para o exercício dos controles prévio, concomitante e posterior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079250

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

294) Julgue o item a seguir, referentes às autarquias e ao controle legislativo da administração pública.

O controle legislativo de atos da administração pública pode ter natureza de controle prévio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079329

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

295) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Ao fiscalizar os atos praticados durante a execução de um contrato administrativo, o agente público está realizando um controle concomitante em relação ao momento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081448

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

296) Julgue o item a seguir, relativos ao controle da administração pública.

O processo de transição de governo deve observar os princípios da continuidade administrativa, exigindo-se a organização dos documentos necessários para a prestação de contas ao tribunal de contas estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081450

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

297) Julgue o item a seguir, relativos ao controle da administração pública.

Os fundamentos do controle interno governamental são de competência exclusiva do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206581

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle da Administração: Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações

298) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O Poder Judiciário deve manter controle administrativo interno, de forma integrada com os demais poderes, com o objetivo, entre outros, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779068

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

299) Acerca dos tipos e formas de controle, bem como dos recursos no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte.

O controle administrativo abrange os órgãos da administração direta e as pessoas jurídicas que integram a administração indireta ou descentralizada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794573

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

300) Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

O controle interno sobre os órgãos da administração direta decorre do poder de autotutela que permite à administração pública rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794619

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

301) Considerando o conceito de controle, seus tipos e suas formas, julgue o item a seguir.

O controle concomitante abrange atos como os de aprovação, homologação, anulação, revogação e convalidação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794981

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

302) No que se refere ao controle administrativo, julgue o item subsequente.

O controle da administração pública sobre os próprios atos pode ser exercido *ex officio,* quando a autoridade competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794982

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

303) Acerca do recurso de administração e da reclamação, julgue o item que se segue.

O recurso hierárquico próprio é dirigido à autoridade imediatamente superior, dentro do mesmo órgão no qual o ato foi praticado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794984

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

304) Acerca do recurso de administração e da reclamação, julgue o item que se segue.

Quando houver previsão legal de determinado recurso sem estipulação de prazo, o interessado poderá valer-se da reclamação administrativa para pleitear seus direitos perante a administração, devendo fazê-lo no prazo de até cinco anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817062

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

305) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O recurso interposto por Caio caracteriza-se como recurso hierárquico próprio, só sendo cabível se previsto expressamente em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855622

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

306) Julgue o item a seguir, relativo ao controle administrativo.

O controle administrativo abrange os órgãos da administração direta ou centralizada e as pessoas jurídicas que integram a administração indireta ou descentralizada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855628

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

307) No que se refere ao recurso de administração e à reclamação, julgue o item subsequente.

O recurso administrativo de ofício é aquele que não se apega à vontade do interessado, pois é interposto pela própria administração pública quando a decisão é contrária a ela mesma ou ao interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935720

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

308) No que concerne ao controle parlamentar, ao controle administrativo e ao controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o item seguinte.

Recursos administrativos são os meios formais de controle administrativo por meio dos quais o interessado postula a órgão da administração a revisão de determinado ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972438

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

309) João, secretário municipal de saúde, celebrou, em nome da secretaria, contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade. Após a contratação, um terceiro interessado

apresentou recurso ao chefe de João, a fim de impugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão de João.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

O recurso apresentado pelo terceiro interessado caracteriza controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972449

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

310) Um servidor público comissionado de uma autarquia municipal deixou de praticar ato, o que causou dano a terceiro. O terceiro ajuizou ação contra a autarquia, requerendo indenização por dano moral e material. Depois de condenada, a autarquia ajuizou ação regressiva contra o servidor, demonstrando que ele atuara com negligência. Em sua defesa, o servidor alegou não ser cabível a ação regressiva, porque não se poderia imputar-lhe responsabilidade por mera omissão, além de que inexistia intenção de causar dano ao terceiro.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A ação ajuizada pelo terceiro configura controle exercido pela administração pública no exercício de sua autotutela.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987927

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

311) Julgue o item subsequente, pertinentes à administração direta e indireta e a atos administrativo.

O prefeito pode revogar os atos que pratica, porém, não pode anulá-los, uma vez que tal providência compete ao Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078519

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

312) Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

O controle governamental deve observar as ações tomadas pelos responsáveis públicos durante a gestão, verificando a conformidade com os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078538

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

313) Considerando o controle administrativo intrínseco, os meios para impugnar e a revisão do ato decisório, julgue o item a seguir.

O controle administrativo interno caracteriza-se pelo propósito de buscar confirmar a legalidade ou o mérito do ato exarado pela própria administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078540

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

314) Considerando o controle administrativo intrínseco, os meios para impugnar e a revisão do ato decisório, julgue o item a seguir.

O administrado pode expressar inconformismo com a administração pública, registrando uma reclamação para suspender o ato exarado que tiver lesado seus direitos constitucionais, desde que o faça dentro do prazo de 1 ano a partir da prática do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078543

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

315) Considerando o controle administrativo intrínseco, os meios para impugnar e a revisão do ato decisório, julgue o item a seguir.

O administrado que se sinta lesado por ato administrativo pode interpor recurso administrativo ao gestor público, pedindo que o ato seja reexaminado por autoridade competente e com poder decisório. Nesse caso, se atendido, ter-se-á um recurso com efeito devolutivo, que é finalidade de todos os recursos dessa espécie, por serem dependentes de normas para conferir-lhes a legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078550

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

316) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

O ordenamento jurídico estabelece que o povo, diretamente, pode utilizar-se do controle administrativo para orientar e revisar a atuação administrativa de todos os órgãos, entidades e agentes públicos, em todos os Poderes e níveis de Federação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078732

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

317) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

O autocontrole da administração pública é realizado pelo próprio agente que executa atos administrativos, diferentemente do caso em que haja pedido de reconsideração ou reclamação, no qual um cidadão requer a reforma de um ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078736

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

318) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

O controle administrativo abarca as funções do controle interno e do controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081451

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Administrativo (Direito Administrativo)

319) Julgue o item a seguir, relativos ao controle da administração pública.

No que diz respeito à tempestividade das ações do controle interno, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794662

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

320) Acerca do controle parlamentar da administração pública, julgue o item seguinte.

Constitui hipótese de controle parlamentar o encaminhamento de pedidos escritos de informação, pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, dirigidos aos ministros de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855604

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

321) Acerca do controle parlamentar, julgue o item a seguir.

Pedidos escritos de informação aos ministros de Estado e convocação para o comparecimento de autoridades são mecanismos do controle parlamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890640

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

322) No que se refere ao uso dos poderes administrativos, aos contratos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

As câmaras municipais de vereadores não têm competência para exercer controle legislativo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934954

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

323) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

O controle realizado pelo Poder Legislativo limita-se ao controle parlamentar e político, sendo reservado ao Judiciário o controle da legalidade de atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934958

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

324) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

O Poder Legislativo, em razão da representatividade popular, exerce controle sobre a administração pública em geral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935725

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

325) No que concerne ao controle parlamentar, ao controle administrativo e ao controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o item seguinte.

A comissão parlamentar de inquérito e o pedido de informação são mecanismos que podem ser utilizados pelo Poder Legislativo para o controle de determinados atos da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935734

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

326) No que concerne ao controle parlamentar, ao controle administrativo e ao controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o item seguinte.

Haja vista a possibilidade de fiscalização e decisão do Poder Legislativo sobre atos ligados à função administrativa, é permitido conferir a parlamentar, individualmente, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079333

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Direto (Controle Político)

327) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Quando o controle parlamentar é realizado pelo Congresso Nacional ou pelas comissões parlamentares, ocorre o exercício do controle de forma direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2781672

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

328) Julgue o item que se segue, relativo aos processos de controladoria executados no governo federal.

Os processos de tomada de conta especial no âmbito federal limitam-se a apurar os fatos e identificar responsáveis por danos à administração pública federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855602

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

329) Acerca do controle parlamentar, julgue o item a seguir.

O controle parlamentar é exercido apenas de forma direta, pelo Poder Legislativo, observada a legalidade dos atos emanados do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855641

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

330) Acerca do controle desempenhado pelo TCU sobre as atividades das agências reguladoras federais, julgue o item que se segue.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode apresentar denúncia ao TCU acerca de possíveis irregularidades ou ilegalidades ocorridas na atuação das agências.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855642

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

331) Acerca do controle desempenhado pelo TCU sobre as atividades das agências reguladoras federais, julgue o item que se segue.

Sendo as agências reguladoras federais entidades autárquicas, cabe ao controle interno dessas agências apreciar, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal, de concessão de aposentadoria e de pensão dos seus servidores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934956

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

332) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

Os tribunais de contas exercem controle concomitante e subsequente sobre os atos dos agentes da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934960

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

333) Acerca dos controles parlamentar e administrativo, bem como o exercido pelos tribunais de contas, julgue o item que se segue.

O Tribunal de Contas da União julga as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta da União, bem como as dos que derem causa a qualquer prejuízo ao erário na aplicação de valores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935744

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

334) No que concerne ao controle parlamentar, ao controle administrativo e ao controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o item seguinte.

Cabe ao Tribunal de Contas da União acompanhar toda a arrecadação da receita da União, exceto das entidades da administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992745

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

335) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

O Tribunal de Contas da União (TCU) é competente para fiscalizar a legalidade dos atos de admissão de servidores efetivos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075571

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

336) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Os serviços sociais autônomos recebem verba pública e estão sujeitos a controle dos tribunais de contas, razões pelas quais eles são considerados integrantes da administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078561

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

337) No que se refere ao controle efetuado pelos tribunais de contas, julgue o item subsecutivo.

O julgamento de contas de quaisquer administradores públicos cabe aos tribunais de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078562

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

338) No que se refere ao controle efetuado pelos tribunais de contas, julgue o item subsecutivo.

As contas de prefeitura julgadas pela câmara municipal devem ser repassadas ao tribunal de contas municipal, para apreciação e, se for o caso, ratificação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078740

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

339) Acerca do conceito, dos tipos e das formas de controle da administração pública, bem como dos recursos e da reclamação, julgue o item a seguir.

Os tribunais de contas do Brasil poderão confirmar a licitude de ato administrativo ou conduta dos gestores e invalidá-lo por vício de legalidade, por meio da análise das prestações de contas anuais, em que se verifica o controle de legalidade.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079331

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

340) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Os trabalhos de auditoria realizados em órgãos do Poder Executivo federal pelo Tribunal de Contas da União são considerados atos de controle interno.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198731

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

341) Em relação ao controle da administração pública, julgue o item seguintes, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Os tribunais de contas detêm competência para anular contratos administrativos quando, em rotina de fiscalização, constatarem danos ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206583

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Parlamentar Indireto (Tribunais de Contas e Controle Técnico-Financeiro)

342) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O controle externo da administração pública federal pelo Poder Legislativo será exercido por meio do Tribunal de Contas da União, conforme expressamente previsto na Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081449

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Popular ou Social

343) Julgue o item a seguir, relativos ao controle da administração pública.

O controle social deve observar as ações tomadas pelos responsáveis públicos durante sua gestão, verificando a conformidade com os princípios da administração privada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794665

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

344) Acerca do controle parlamentar da administração pública, julgue o item seguinte.

Cabe ao controle jurisdicional fiscalizar os atos normativos do Poder Executivo, como regulamentos, resoluções, portarias, podendo estes ser invalidados pelo Poder Judiciário por qualquer via de impugnação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794980

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

345) No que se refere ao controle administrativo, julgue o item subsequente.

É permitido ao Poder Judiciário ingressar na análise do mérito administrativo, a fim de apurar a conveniência e a oportunidade dos atos da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817063

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

346) Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

O ajuizamento da ação de responsabilidade civil, por parte do terceiro, contra a agência reguladora, caracteriza forma de controle judicial dos atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841453

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

347) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

No controle judicial dos atos administrativos discricionários, é vedado ao Poder Judiciário apreciar os motivos ou fatos que precedem a elaboração do ato a ser julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854345

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

348) Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

O mandado de segurança, um dos meios possíveis para controle judicial da administração pública, pode ter caráter preventivo, mas não caberá se o direito a ser protegido for amparado por *habeas corpus.*

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934965

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

349) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

O Poder Judiciário pode rever atos praticados por agentes de todos os órgãos da administração direta e indireta e de poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que configura o exercício do controle jurisdicional da atividade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934977

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

350) A respeito do controle jurisdicional da administração pública e do controle da atividade financeira do Estado, julgue o item subsequente.

Em razão do pressuposto do juiz natural, o órgão do Poder Judiciário deve afastar a ilegalidade imposta por agente público autoritário representante do Estado, independentemente de interesse ou petição do administrado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935162

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

351) Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal, para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria.Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O ajuizamento da ação por Maria configura controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935745

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

352) No que concerne ao controle parlamentar, ao controle administrativo e ao controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o item seguinte.

Os atos do tribunal de contas estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário quando eivados de vício de legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935787

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

353) Em relação ao controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o seguinte item.

Compete ao Poder Judiciário realizar controle da conveniência e da oportunidade (controle de mérito) nos atos discricionários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972996

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

354) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

No contencioso administrativo brasileiro, os litígios estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário devido à adoção do sistema francês no ordenamento jurídico pátrio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008057

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

355) Com relação aos sistemas administrativos e aos princípios da administração pública, julgue o item que se segue.

No Brasil, vigora o sistema administrativo misto, fazendo-se presentes tanto o sistema francês do contencioso administrativo, em que o controle é realizado pela própria administração, como o sistema inglês da unidade de jurisdição, em que o controle da administração pública é exercido pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075577

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

356) Em relação ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, observada a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item.

Atos interna corporis, aqueles praticados em competência exclusiva e interna de determinados órgãos, não são passíveis de controle judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078510

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

357) Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Ao Estado é vedado, ética e juridicamente, agir de modo arbitrário, e o controle jurisdicional dos atos da administração pública é realizado por meio do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186088

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

358) A respeito do controle da administração pública e do processo administrativo segundo a Lei n.º 9.784/1999 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens subsequentes.

Para o controle judicial de atos administrativos por meio de mandado de segurança, exige-se o chamado direito líquido e certo, o qual pode estar configurado mesmo que haja discussão jurídica sobre ele.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206490

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

359) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O Brasil adota o sistema administrativo francês ou da dualidade de jurisdição, podendo tanto os litígios de natureza administrativa quanto aqueles que envolvam interesses exclusivamente privados ser levados ao Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206680

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle Jurisdicional

360) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

O controle judicial de ato administrativo de natureza discricionária abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875315

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 4º da Lei nº 12.846/2013)

361) De acordo com as Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

Conforme a Lei n.º 12.846/2013, a responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública é mantida ainda que haja alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817073

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

362) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 12.846/2013, na Resolução ANAC n.º 569/2020 e no Guia Lilás 2023, da Controladoria-Geral da União (CGU).

É considerado agente público estrangeiro, conforme a Lei n.º 12.846/2013, quem, desde que em caráter permanente e com remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198728

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

363) Em relação ao controle da administração pública, julgue o item seguintes, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Conforme a Lei n.º 12.846/2013, a competência para a instauração de processo administrativo de apuração da responsabilidade de pessoa jurídica pela prática de ato lesivo à administração pública pode ser delegada, não sendo admitida tal possibilidade em relação ao julgamento do processo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890581

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

364) A respeito da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, conforme a Lei n.º 12.846/2013, e de dispositivos do Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração do Estado de Goiás (Decreto estadual n.º 9.837/2021), julgue o item seguinte.

De acordo com a Lei n.º 12.846/2013, a proposta de acordo de leniência, ainda que rejeitada, importa o reconhecimento da prática do ato ilícito investigado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198723

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

365) Em relação ao controle da administração pública, julgue o item seguintes, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Para a formalização de contrato de leniência entre a administração pública e determinada pessoa jurídica que tenha fraudado, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório público, é preciso, entre outros requisitos, que esta infratora seja a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2778918

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

366) Acerca do sistema normativo anticorrupção, no que se refere ao enriquecimento ilícito, aos programas de integridade e ao *whistleblower* (denunciante), julgue o item seguinte.

A implementação de um programa de integridade visa atingir objetivos éticos, sem levar em consideração as metas financeiras da empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2778922

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

367) Acerca do sistema normativo anticorrupção, no que se refere ao enriquecimento ilícito, aos programas de integridade e ao *whistleblower* (denunciante), julgue o item seguinte.

O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características das pessoas jurídicas de grande porte, cujo aprimoramento serve de modelo para as de pequeno porte.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2778924

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

368) Acerca do sistema normativo anticorrupção, no que se refere ao enriquecimento ilícito, aos programas de integridade e ao *whistleblower* (denunciante), julgue o item seguinte.

A existência de canais de denúncia amplamente divulgados a funcionários e terceiros é um parâmetro pouco significativo na avaliação de programas de integridade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855617

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Controle da Administração

369) Julgue o item a seguir, relativo ao controle administrativo.

O controle sobre os órgãos da administração direta é um controle interno e decorre do poder de autotutela, que permite à administração pública rever os próprios atos apenas quando são inoportunos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041611

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Economia e Finanças/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Características dos Bens Públicos

370) Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue.

Os bens das autarquias são, invariavelmente, de natureza pública, bem como impenhoráveis e inalienáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041252

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

371) A respeito de improbidade administrativa, convalidação de ato administrativo, responsabilidade civil da administração pública e uso de bens públicos por particular, julgue o item a seguir.

A permissão de uso de bem público por particular, como é o caso da permissão para a instalação de bancas de jornais em praça pública, exige a realização de prévio procedimento licitatório e a celebração de contrato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074905

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

372) Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

A permissão e a autorização são atos administrativos discricionários e precários que permitem que o particular utilize privativamente bem público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783766

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

373) Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Servidor público com cargo efetivo é aquele que possui cargo de livre nomeação e exoneração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192094

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

374) Em relação aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Os mesários que atuam nas eleições em prol da coletividade e do interesse público, sem receber contraprestação pecuniária, são classificados como agentes honoríficos.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206673

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

375) No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

No âmbito das espécies de agentes públicos, o mesário eleitoral enquadra-se na categoria de particular em colaboração com o poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780320

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

376) Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Cargo em comissão é aquele que exige concurso público para ser provido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935166

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

377) Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal, para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria.Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Cargos em comissão são ocupados transitoriamente por agentes públicos nomeados e exonerados livremente pela autoridade competente, sem necessidade de realização de concurso para ingresso no serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186557

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

378) Acerca do exercício da função pública pelos agentes públicos e de princípios e procedimentos relativos à licitação pública, julgue os itens seguintes.

Para o desempenho de funções de natureza permanente, correspondentes às atribuições de chefia, direção e assessoramento, não se exige que o agente público que as exercerá tenha sido admitido no serviço público mediante concurso público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202205

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

379) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investidura em uma função pública de livre nomeação e exoneração prescinde de prévia aprovação em concurso público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008138

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

380) A respeito de aspectos pertinentes aos agentes públicos, julgue o próximo item.

Como regra geral, é vedada a acumulação de cargos públicos, sendo, entretanto, amparada constitucionalmente a situação em que se acumulem dois cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206670

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

381) No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proibição de acumular cargos, prevista na Constituição Federal de 1988, não alcança empregos e funções das sociedades controladas indiretamente pelo Poder Público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2933929

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

382) Acerca da organização do Estado e da administração pública, julgue o item subsequente.

Desde que se cumpra o devido processo legal, um servidor público estável pode perder o cargo por condenação tanto em processo administrativo quanto em ação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008133

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

383) A respeito de aspectos pertinentes aos agentes públicos, julgue o próximo item.

A anulação judicial do ato de demissão de servidor público enseja o seu retorno ao mesmo cargo que ele ocupava, o que configura a chamada reintegração; por sua vez, é hipótese de recondução o retorno de um servidor a um cargo em razão de ele não ter logrado êxito no estágio probatório de outro cargo para o qual tenha sido nomeado após aprovação em outro concurso público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008135

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

384) A respeito de aspectos pertinentes aos agentes públicos, julgue o próximo item.

Conforme disposições constitucionais, servidor público estável cujo cargo seja extinto será posto em disponibilidade e sua remuneração será integralmente assegurada até seu reaproveitamento em outro cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995273

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

385) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Aplica-se o regime próprio de previdência social aos agentes públicos que ocupam, exclusivamente, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995283

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

386) Em relação aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item subsequente.

O ocupante de cargo público vitalício pode perdê-lo por sentença judicial, mas não está sujeito à aposentadoria compulsória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206589

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

387) No que diz respeito à organização do Estado e à administração pública, julgue o item seguinte.

Os servidores públicos, mesmo os civis, não gozam de todos os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores em geral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008129

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

388) Julgue o item subsecutivo, referente a administração, remuneração, descrição e análise de cargos e avaliação de desempenho.

Grau de responsabilidade, requisitos para investidura, complexidade dos cargos, contexto econômico e fiscal do país são fatores que influenciam a determinação das remunerações dos cargos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008130

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

389) Julgue o item subsecutivo, referente a administração, remuneração, descrição e análise de cargos e avaliação de desempenho.

A estrutura remuneratória compõe o desenho de um cargo público e, no sistema atual, o subsídio comporta o acréscimo de gratificações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206575

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

390) No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

A fixação da remuneração dos servidores públicos deverá observar, entre outros critérios, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206487

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Mandato Eletivo (art. 38 da CF)

391) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Considere que Letícia, analista judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, tenha sido investida no mandato de prefeita do município X. Nessa situação, Letícia não terá prejuízo na remuneração relativa ao seu cargo efetivo, caso haja compatibilidade de horários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008067

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS)

392) No que diz respeito aos agentes públicos e ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará (Lei estadual n.º 9.826/1974), julgue o item seguinte.

O regime geral de previdência social é aplicado ao empregado público, ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo comissionado, ao contratado temporariamente, ao detentor de mandato eletivo e ao servidor estabilizado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198739

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS)

393) A respeito dos agentes públicos, julgue o item subsequentes, considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal (Lei Complementar distrital n.º 840/2011), a Decisão Normativa TCDF n.º 1/2018 e as disposições doutrinárias acerca do assunto.

Servidor público que ocupar cargo em comissão depois de ter sido aposentado pelo regime estatutário deverá realizar novas contribuições para o regime próprio de previdência, uma vez que a aposentadoria não cessa o vínculo com o poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793885

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Preliminares e Abrangência (arts. 1º a 4º da Lei nº 8.112/1990)

394) Julgue o item subsequente, relativo à legislação administrativa brasileira.

Admite-se a prestação de serviços gratuitos por servidor da administração pública, desde que devidamente justificada e aprovada pela chefia imediata do servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793881

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

395) Julgue o item subsequente, relativo à legislação administrativa brasileira.

A inspeção médica oficial é um requisito necessário para a posse em cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793883

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

396) Julgue o item subsequente, relativo à legislação administrativa brasileira.

Ascenção e transferência são admitidas como formas de provimento para cargos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875348

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

397) No que concerne à investidura em cargo público e à estabilidade dos servidores públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Adquirirá estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por um período de três anos em efetivo exercício de cargo típico de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875349

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

398) No que concerne à investidura em cargo público e à estabilidade dos servidores públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A investidura em cargo público ocorre com a posse.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202272

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

399) No que concerne à gestão de pessoas no contexto das organizações públicas, julgue o item subsequente.

Após entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996002

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

400) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

O processo seletivo para a remoção de servidor público realiza-se quando o número de interessados é superior ao número de vagas, e a movimentação do servidor depende da conveniência e oportunidade da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado